

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
צבי ידידיה סוכות
מישל בוסקילה
ששון ששי גואטה
ינון אזולאי
משה ארבל
משה סולומון
קטי קטרין שטרית
אושר שקלים
שמחה רוטמן

פ/25/6696

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון – שימוש אדם בתצלום בו הוא מופיע ופסיקת פיצויים על הפרת זכות יוצרים), התשפ"ו–2026

1. הוספת סעיף 19א בחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 19 יבוא :

"שימוש של אדם 19א. שימוש של אדם בתצלום בו הוא מופיע באופן בו בתצלום בו הוא ניתן לזהותו – מותר, ובלבד שהשתמש בו לצרכיו מופיע האישיים ללא כל שימוש לצורך מסחרי או פוליטי."

2. ביטול סעיף 56 בחוק העיקרי – בטל.

3. ביטול סעיף 56א בחוק העיקרי – בטל.

4. תיקון סעיף 67 בסעיף 67 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב), המילים "ו-56א(ג)" – יימחקו ;

(2) בסעיף קטן (ד), המילים "ו-56(ד)" – יימחקו.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 38.

דברי הסבר

לפי הדין הקיים, זכויות היוצרים בתצלום שייכות לצלם בלבד. המצולם אינו רשאי להשתמש בתמונה בה הוא מופיע ללא אישור ואם יעשה זאת יהיה חשוף לתביעות של סכומי כסף לא מבוטלים. גישה זו יוצרת קושי מהותי בעידן שבו אנשים משתמשים בתצלומים לצרכים יום-יומיים – למשל, כדי להציג את עצמם ברשתות חברתיות, ליצור זהות דיגיטלית, לתעד זיכרונות או עבור תקשורת אישית. כמו כן, לא יעלה על הדעת כי אדם יצולם בניגוד לרצונו וגם לא יוכל להשתמש בתמונה לצרכיו האישיים.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007 (להלן – החוק), ולקבוע ששימוש של אדם בתצלום בו הוא מופיע באופן בו ניתן לזהותו – יהיה מותר, ובלבד שהשתמש בו לצרכיו האישיים ללא כל שימוש לצורך מסחרי או פוליטי.

כמו כן, מוצע לבטל את המצב הקיים כיום בחוק, שלפיו אם הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים. כלומר, לפי המוצע, לא תהיה עוד אפשרות לקבל פיצויים בלא הוכחת נזק והתובע יידרש להוכיח נזק בכל תביעה לפי החוק האמור. לאור זאת, מוצע לבטל גם את הסייגים לתחולה לעניין פיצויים בלא הוכחת נזק ולמחוק את ההתייחסויות בסעיפי החוק שמפנות לסעיפים שמוצע לבטלם.

לסיכום, הצעת החוק נועדה לבטל את האפשרות לפסוק פיצויים בלא הוכחת נזק בשל הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית וליצור איזון חדש בין זכויות היוצר לבין זכויותיו של האדם לעשות שימוש בדמותו שלו, המאפשר למצולם לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בתצלום בו הוא מופיע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בסיוון התשפ"ו (18.05.2026)